



PUTUSAN

Nomor 6154 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BACHTIAR, bertempat tinggal di Jalan Syech Yusuf 1, Nomor 85, RT 006, RW 005, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yusri Husain, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hussein & Sekutu, yang beralamat di Kampung Jannaya, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2025;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ZULKIFLI bin HAJI SALEH;**
2. **ROSMIATI binti HAJI SALEH;**
3. **KURNIATI binti HAJI SALEH;**
4. **EKA YUNIARSIH binti HAJI SALEH;**
5. **ZAENAB binti HAJI SALEH;**
6. **MUHAMMAD AL FARABI HERTANTO bin MUHAMMAD THALIB**, adalah Ahli waris Almarhum MUHAMMAD THALIB BIN HAJI SALEH;
Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Syekh Yusuf 4, RT 006, RW 005, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Saleh Sultan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum AW & Partners, yang beralamat di Jalan Landak Baru Ins Kanal Selatan, Nomor

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 6154 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

50, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **AMIR TIKA. S.Ag. bin H. TIKA**, bertempat tinggal di Jalan Syekh Yusuf, Nomor 75, RT 003, RW 001, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. **ARPAH bin H. TIKA**, bertempat tinggal di Jalan Syekh Yusuf, Nomor 75, RT 003, RW 003, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. **MUHAMMAD GHIBRAN bin AZIS**, Ahli waris Almarhum ABD. AZIS BIN H. TIKA, bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim, Lrg. 31D, Nomor 17, RT 006, RW 002, Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. **KEPALA KELURAHAN GUNUNG SARI KOTA MAKASSAR**, beralamat di Talasalapang II, Komplek Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
5. **KEPALA KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR**, beralamat di Jalan Teduh Bersinar, Nomor 9, Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
6. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR**, beralamat di Jalan A. Pangeran Pettarani, Nomor 8, Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, diwakili oleh Muh. Syukur, S.SiT., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrie Saputra Prins, S.H., M.H., dan kawan-kawan,

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 6154 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya adalah Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2024;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat I, II, II, IV, V, VI, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan dihitung kemudian serta mengembalikan lokasi objek tanah sengketa seperti semula atau sediakala (*restitutio in integrum*), kepada Penggugat dan ahli waris lainnya;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, telah melakukan perbuatan melawan hukum mengakui objek tanah sengketa dalam buku Letter C dan F, yang belum pernah dipindahtangankan baik jual beli maupun hibah kepada siapapun dan masih atas nama milik Almarhum Bakkarang, dilompo' Putja Persil 25a SII Kohir 244 CI dengan luas kurang lebih 1,24 hektar yang terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Rumah warga;
 - Sebelah timur : Jalan Minasa Upa/Sari;
 - Sebelah selatan : Jalan Syekh Yusuf Raya;
 - Sebelah barat : Perumahan Graha Satelit;
4. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, untuk menyerahkan lokasi objek tanah sengketa kepada Penggugat ahli waris Almarhum

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 6154 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bakkarang, Baba bin Bakkarang dan sebagian ahli waris Almarhum Lige bin Bakkarang, dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas isinya bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

5. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah);
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI;
7. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Ketua Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan hukum/hak Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang beragama Islam dan gugatan Penggugat menyinggung masalah warisan;
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa gugatan Penggugat mengidap *obscur libel* (kabur);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 6154 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan Penggugat mengidap *plurium litis consortium* (kurang pihak);

Dalam Eksepsi Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan *error in persona*;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat VI:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PN Mks., tanggal 10 April 2025, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 501/Pdt.G/2024/PN Mks.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 203/PDT/2025/PT MKS., tanggal 1 Juli 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Juli 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2025, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 501/Pdt.G/2024/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 6154 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Agustus 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Dengan adanya yang sudah dialihkan kepada orang lain maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan apabila gugatan perbuatan melawan hukum dapat dibuktikan;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Agustus 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 4 Agustus 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Agustus 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut

Bahwa objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah harta peninggalan dari Alm. Bakkarang yang diklaim oleh Penggugat sebagai harta warisan yang belum dibagi dan belum pernah dipindahtangankan;

Bahwa para pihak yang bersengketa dalam perkara ini adalah orang-orang yang beragama Islam dengan pokok sengketa mengenai harta warisan diantara para ahli waris yang beragama Islam, oleh karena itu Pengadilan Negeri sebagai peradilan umum tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/putusan Pengadilan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 6154 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum, namun demikian perlu diperbaiki dengan menghapus kata “Makassar” dalam amar ke-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BACHTIAR, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BACHTIAR**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 203/PDT/2025/PT MKS., tanggal 1 Juli 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 501/Pdt.G/2024/PN Mks., tanggal 10 April 2025, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
 - 2) Menyatakan Pengadilan Negeri tidak **berwenang** mengadili perkara perdata Nomor 501/Pdt.G/2024/PN Mks.;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 6154 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025 oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 6154 K/Pdt/2025